

1522933-19.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... a) condenação anterior por crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 0067097-23.2007.8.26.0050, da 25ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 28/04/2011) e b) condenação anterior por crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 0094824-10.2014.8.26.0050, da 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1522933-19.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522933-19.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275846/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 27941607 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2275846 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIONALDO CONCEIÇÃO SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ARIONALDO CONCEIÇÃO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/2), no dia 9 de outubro de 2022, por volta de 2h40, na Rua Amaral Gurgel, nº 59, Santa Cecília, nesta capital, subtraiu para si um aparelho celular Samsung, modelo A23, pertencente à vítima O.C.A., conforme Boletim de Ocorrência nº H00282-1/2022 (fls. 5/7).

Narra a denúncia que a vítima caminhava com o celular na mão, quando o denunciado se aproximou, surrupiou o aparelho e se evadiu. Como a vítima não conseguia correr, sua reação foi apenas gritar: "pega ladrão". Naquele momento, guardas municipais que estavam no Terminal Amaral Gurgel ouviram os gritos e avistaram um indivíduo correndo. Conseguiram abordá-lo na altura do Largo Santa Cecília. Segundo a inicial acusatória, na busca pessoal, o aparelho celular da vítima foi

encontrado em poder do denunciado, o qual confessou a subtração e foi logo em seguida reconhecido pela vítima.

Em solo policial, o denunciado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme Termo de Interrogatório à fl. 12.

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 9 de outubro de 2022, o flagrante foi homologado e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 52/53).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 17 de outubro de 2022, ocasião em que foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 12 de dezembro de 2022 às 16h30 (fls. 66/67).

O réu foi citado (fls. 116/117) e o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a seu favor, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 120).

Por decisão datada de 23 de novembro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 122/123).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima e a testemunha guarda civil metropolitano João Paulo da Silva e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em síntese, o julgamento de procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, o insigne Defensor Público requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, bem como a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar do acusado; b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 4), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 5/7), pelo Termo de Declarações da vítima (fl. 11), pelo Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fl. 16), pelo Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 17) e pelo Relatório Final (fls. 61/62), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Olairto Canhoto Alves narrou, em síntese, que estava se dirigindo ao comércio onde presta serviço e no meio da avenida veio um rapaz, achou que fosse pedir alguma coisa. Ele juntou com as duas mãos no telefone do declarante e saiu correndo. A pessoa nem tocou no declarante, pegou o aparelho e saiu correndo. Os guardas pegaram o indivíduo. O indivíduo estava de boné e tinha barba. No dia reconheceu o indivíduo sem dúvida. Recuperou o celular.

Também foi ouvida em juízo a testemunha João Paulo da Silva, guarda civil metropolitano, que relatou, em suma, que estavam fazendo policiamento e observaram gritos “pega ladrão” e viram uma pessoa correndo. Saíram com a viatura e acabaram abordando a pessoa que estava com o produto e admitiu. Foi localizado o aparelho. A vítima não alcançaria o réu. Olhando para o réu informa que no dia estava em situação de rua.

Ao ser interrogado em juízo, o Réu ARIONALDO CONCEIÇÃO SANTOS confessou a prática delitiva. Narrou que está com 46 anos de idade. Estudou até a quinta série. Estava

em situação de rua por causa das drogas. Usa crack. Não tentou parar. Está arrependido do que fez. É catador de reciclagem.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, sendo pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos guardas civis metropolitanos foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos guardas civis metropolitanos, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

De se observar, também, que o réu foi preso em flagrante delito logo após os fatos, em poder do telefone celular subtraído da vítima.

Consoante elucidativos julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303 – grifos nossos)

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto, nos exatos moldes do artigo 155, caput, do Código Penal.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para o seguro decreto condenatório.

Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como sua autoria, é necessária a condenação do réu pelo delito descrito na denúncia.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, consoante se extrai da Folha de Antecedentes (fls. 71/88) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 143/148), o réu ostenta, pelo menos: a)

condenação anterior por crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 0067097-23.2007.8.26.0050, da 25ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 28/04/2011) e b) condenação anterior por crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 0094824-10.2014.8.26.0050, da 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 24/08/2016). Esse histórico denota que o réu possui conduta social reprovável e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea e, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima), efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo as penas fixadas na primeira fase, que ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitivas.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, caput, § 2º e § 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu, além de ser reincidente, ostenta ao menos um outro antecedente desabonador, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que, para a incidência da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de regime semiaberto, mister que, além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência, sendo que, em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ARIONALDO CONCEIÇÃO SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente e ostenta mau antecedente, portanto, as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar do sentenciado é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados" e expeça-se a guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, arts. 467 e seguintes das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos dos artigos 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA